

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001833

Tocache, 13 JUL 2022

VISTO:

El memorándum N°400-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 04 de Julio del 2022, el Informe Técnico Final N°003-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 04 de Julio del 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 001678 con fecha 01 de Junio del 2022, se resuelve en su ARTICULO 1° **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Willian Llatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache; región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que, mediante el acta de vista con fecha 10 de mayo del 2022, haciendo referencia lo siguiente que el profesor **Willian Llatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, quien habría incurrido en la falta a toda acción y omisión a sus funciones administrativas y pedagógicas, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, según Acta Extraordinaria de APAFA, con folio N° 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 111, 112, que fue entregado con fecha 16 de Mayo del 2022 a la ST-CPPADD, donde se aprecia que el docente no se ha presentado a laborar y no ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias, motivo por el cual informo la falta, según las normas vigentes.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor** idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Que, ante el llamado de las autoridades de la comunidad de El Provenir, quienes pusieron de conocimiento a la UGEL -T sobre el docente Willian Llatance Salazar, quien habría incurrido en la falta a toda acción y omisión, que no se ha presentado e incumplimiento de sus funciones laborales como docente y como director, en ese sentido se recurrió al lugar en la Institución Educativa para las acciones respectivas.

Cabe señalar que ante todo el conglomerado de opiniones, reclamos de los padres hacia la gestión actual de la Dirección, que se encuentra redactada en libro de Actas de la oficina de ST-CPPADD, así mismo en el folio N° 26, queda en registro sobre una denuncia existida hacia la docente Miriam Amparo Medina



001833

Araujo, según la Disposición Fiscal N° 01-2019, Apertura de Investigación, con fecha 22 de Abril del 2019, donde la madre declara lo siguiente: "mi menor hijo con nombre, Tony Alexander López Diego, ha sido víctima de agresión física y psicológica, por lo Decente Miriam Amparo Medina Araujo quien es docente nombrada, quien castigo al menor con cascara de huaba, dejando secuelas en su cuerpo, por lo tanto la madre acciona y puso de conocimiento a la directora, realizando un acta del hecho, sin embargo no se proporcionó dicho documento ante la solicitud de la madre."

Por lo tanto el docente en cuestión presento su descargo, con fecha 21 de Junio del 2022, quien manifiesta en merito a la Instauración del proceso administrativo disciplinario, respondiendo como referencia al pliego de cargos N° 010-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, lo siguiente: *"(...) que falte 03 ocasiones por la huelga que hubo en donde no hubo pase, ni movilidad, razón por el cual mi persona, (...) no asistimos, que el pase recién se abrió a las 9:30 en pucayacu y en villa Mercedes"*.

Si bien es cierto, que en el mes de Abril se realizó una huelga convocada por el Frente de Defensa de Tocache, juntamente con la colaboración de la Institución Ronderil, creimos civiles y los ciudadanos que con el paso de los días se veían acoplado, sin embargo para efectos de su descargo, es necesario evidenciar prueba alguna o un descargo documentado fehaciente, para sustentar la falta sobre los días que hubo huelga.

Ese sentido, ante las investigaciones pertinentes para efectos de esclarecer y adjuntar documentación para emitir una respuesta por la CPPADD, cabe señalar que a la fecha después de la visita a la institución con fecha 10 de mayo del 2022, ha tenido nuevamente faltas a su centro de labores, los días 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, según Acta Extra Extraordinaria N° 114, perjudicando a la educación de los niños de la Comunidad de San Miguel del Porvenir en el cual de nuevo está cayendo en abandono de cargo a la Institución Educativa N° 0192.

De acuerdo a lo referente emitido, quien fue otorgado por el agente Municipal del Caserío San Miguel del Porvenir, se aprecia que existe documento respaldado por los padres de familia, autoridades de la comunidad educativa y directivos locales, por lo que se actuara según las normas vigentes.

Que, de conformidad a lo establecido en el debido proceso, el docente WILLIAN LLATANCE SALAZAR, realizo su descargo correspondiente según FUT: Presentando alegatos de defensa contra Apertura de Proceso Administrativo Disciplinario, donde solicita solamente se descuente por días de falta que ha tenido, Cumpliendo con el plazo establecido a partir de la debida notificación, documento que fue traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas.

Cabe señalar que mediante Cedula de Notificación N° 042-2022 fecha 07 de Junio del 2022, en el que resuelve INSTAURA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al profesor WILLIAN LLANTANCE SALAZAR con DNI. 01002613, quien es notificado válidamente, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que den lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe solicitar las copias correspondiente del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor, por lo cual se infiere que este colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art. 248 del TUO de la ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular. La CPPADD aplicara la sanción o absolución correspondiente sujetándose al procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al investigado no se le ha vulnerado: **el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular, se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad y legalidad.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como, Acta Extraordinaria con número de folio 114, con fecha 01 de junio del 2022, así mismo actas extraordinaria por el cual se dio el inicio del proceso administrativos disciplinario para que se tome las acciones correspondiente de acuerdo a ley.



Cabe señalar que mediante Cedula de Notificación N° 042-2022 fecha 07 de Junio del 2022, en el que resuelve INSTAURA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO al profesor WILLIAN LLANTANCE SALAZAR con DNI. 01002613, quien es notificado válidamente, en el que se acompaña el pliego de cargos correspondiente, para que el docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de estos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que den lugar al proceso". Por lo que claro está que el docente en PAD debe solicitar las copias correspondiente del expediente principal, para mejor estudio de autos por este o su abogado defensor, por lo cual se infiere que este colegiado no ha vulnerado el principio del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, art. 248 del TUO de la ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes desde el docente WILLIAN LLANTANCE SALAZAR, debió continuar con sus funciones pedagógicas y administrativas en la I.E. N° 0192, a lo que mediante documento presentado párrafo anterior, volvió a tener faltas, por tanto el docente cuestionado está demostrando irresponsabilidad en su trabajo con los estudiantes y en los trabajos colegiados. 5.- Por lo tanto, Por lo tanto en el mismo artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. En ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

Cabe señalar que si bien es cierto el docente realizo su descargo debidamente y en el tiempo correspondiente del plazo de los 5 días establecidos, más la solicitud de prórroga, quedando en si la falta de fundamentos para sustentar sus argumentos expuestos, sin embargo si analizamos el descargo, hace referencia en el punto 4° "(...) considero 02 de ellas faltas injustificadas, 02 y 09 de mayo, en donde por asuntos netamente personales y familiares tuve que ausentarme de mi trabajo (...)". En ese sentido la norma menciona tácitamente, "su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá el domicilio real y procesal, la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales considere puedan ser desvirtuado los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos" de la Resolución Viceministerial N° 091-2021-MINEDU. Numeral 6.4.15, letra b).

Por lo que al analizar dichos descargos, carecen de sustento, y se puede evidenciar que tiene conocimientos sobre las causales para considerarse abandono de cargo a lo que refiere que solo dos días a faltado y que es merecedor de descuento. Sin embargo no ha expuesto adecuadamente ni sustenta correctamente las otras faltas que se le ha atribuido según actas Extraordinaria de APAFA, con número de folio N° 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 111, 112, abandono de cargo, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022.

Por lo que el docente en cuestión, hace mención que fue causa la huelga para que pueda faltar a su centro de labores, sin embargo, las fechas por el cual se ha instaurado proceso administrativo no es por los días que se ha realizado la manifestación social, ya que este fue desde el 21 hasta el 30 de abril, a lo que el descargo es débil y sin sustento idóneo que desvirtúe el PAD. Cabe señalar que esta oficina recibió por el presidente de APAFA documento pertinente, ACTA EXTRAORDINARIA, quien pone nuevamente de conocimiento la inasistencia del Docente a la Institución Educativa por 04 días de falta, siendo los días 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, donde al realizar la sumatoria de todos los días se verifica que existe abandono de cargo discontinuos, conforme estipula en la Ley de Reforma Magisterial, Ley N° 29944, artículo, 82, acapice, 82.4 El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. El cual este colegiado tomara la decisión basada en las fechas anteriores los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022 y las nuevas fechas de inasistencia del docente siendo estas, 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, según se aprecia en las actas que se adjuntara al Informe Técnico Final.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el profesor **Willian LLatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia.



En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.

Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. En tal sentido es necesario incorporar el Decreto Supremo N° 004-2003-ED, art. 77. Falta o Infracción, en su apartado Art. 77.1 y 77.2. Así mismo, el artículo 14 de la Ley N° 27337 - Código de Niño y del Adolescente, además de infringir el numeral 2 del artículo 6° de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, así como los literales a), b) y c) del artículo 55° concordante con el artículo 68° de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación.

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que la profesor **Willian Llatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, Quien habría incurrido en la falta a toda acción y omisión a sus funciones administrativas y pedagógicas, como profesor de dicha institución, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, se añade también los días 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, según Acta Extra Extraordinaria N° 114, por lo tanto no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S N°004-2013-ED art.- 78 literal

a) Circunstancias en que se cometen.	profesor Willian Llatance Salazar , director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, habría incurrido en la falta a toda acción y omisión a sus funciones administrativas y pedagógicas como profesor de dicha institución los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, se añade también los días 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, según Acta Extra Extraordinaria N° 114, por lo tanto no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.
b) Forma en que se cometen.	El docente no ha desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE, los estudiantes y los padres de Familia, en el cumplimiento de sus funciones laborales Educativas, de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	Afectación al desarrollo y aprendizaje cognitivo del estudiante.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral, y no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades



	encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, se añade también los días 26, 30, 31 de mayo, 01 de junio del 2022, sin alguna justificación.
i) Situación jerárquica del autor o autores	Si Aplica, ya que es Director y docente de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache

Por lo que es necesario la debida motivación, es por ello que mediante Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED "Artículo 82°.- (...) 82.4 El abandono de cargo injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. (...)

Así mismo, Artículo 142°.- Jornada de trabajo del Director y Subdirector 142.1 El Director y Subdirector de institución educativa, tiene asignada una jornada de trabajo de cuarenta (40) horas cronológicas semanal-mensual." Se suma a ello el Código de Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N° 27337 "Artículo 14°.- A la educación, cultura, deporte y recreación.- El niño y adolescente tiene derecho a la educación. El Estado asegura la gratuidad pública de la enseñanza para quienes tienen limitaciones económicas. Ningún niño o adolescente debe ser discriminado en un centro educativo, por su condición de discapacidad ni por causa del estado civil e sus padres. La niña o la adolescente, embarazada o madre, no debe ser impedida de iniciar o proseguir sus estudios. La autoridad educativa adoptará las medidas del caso para evitar cualquier forma de discriminación.

Por consiguiente también la Ley N° 28044 – Ley General de Educación "Artículo 55°.- El Director: "El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión de los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. Le corresponde:

- Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la presente ley.
- Presidir el Consejo Educativo Institucional, promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación entre los miembros de la comunidad educativa.
- Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión y dar cuenta de ella ante la comunidad educativa y sus autoridades superiores. (...)

Artículo 68°.- **Funciones** Son funciones de las Instituciones Educativas

- Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Institucional, así como su plan anual y su reglamento interno en concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de política educativa pertinentes.
- Organizar, conducir y evaluar sus procesos de gestión institucional y pedagógica.
- Diversificar y complementar el currículo básico, realizar acciones tutoriales y seleccionar los libros de texto y materiales educativos. d) Otorgar certificados, diplomas y títulos según corresponda. e) Propiciar un ambiente institucional favorable al desarrollo del estudiante.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **IMPONER SANCION** Administrativa al profesor **Willian LLatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave.

En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), e), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e); 5.11deberes literal a) y b), por lo que también la Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en

Salazar, debió tener presente la exigibilidad de su deber tal como indica el protocolo, los lineamientos y la normatividad desarrollados en el presente caso.

Por último es necesario mencionar que la CPPADD ha cumplido con el debido proceso siendo este concebido como un derecho fundamental que garantiza -en un Estado de Derecho- que los ciudadanos sean respetados por las autoridades en el seno de cualquier proceso (judicial, administrativo o de otra índole), asegurando así que estos puedan ejercer adecuadamente la defensa de sus derechos o intereses frente a cualquier acción u omisión que pudiese afectarlos. En palabras del Tribunal Constitucional, el debido proceso "(...) es un derecho -por así decirlo- continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afirmado que: "(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos." (STC 7289-2005-AA/TC, FJ 5)"

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado". Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER Sanción Administrativa Disciplinario de **CESE TEMPORAL DE 2 MESES** sin goce de remuneración Al profesor **Willian LLatance Salazar**, director de la Institución Educativa N° 0192, del caserío San Miguel del Porvenir, distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días 17 y 25 de Marzo, 13 de Abril, 02 Y 09 de Mayo del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe acto motivado.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a la oficina de Escalafón, a la presidenta de la CPPADD, Nexus y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- Las Resoluciones de sanción generadas en proceso administrativo disciplinarios, no se suspende por la interposición de recursos administrativos alguno, "ART. 104 del D.S. N° 004-2013-ED."

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, así mismo autorizar notificar también por correo electrónico para efectos de la debida notificación, ya que el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Darry SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

NOTIFICACION N° 050-2022

CARGO
S. G.

ANTECEDENTE : MEMORANDO N° 400-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-07-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1833-2022.

IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE CESE TEMPORAL DE 2 MESES SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : WILLIAM LLATANCE SALAZAR-IE.N° 0192
DOMICILIO :
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : ____/____/____ **HORA:**

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Judith Llatance S.
DOMICILIO : Union Alenta 139 Tocha
DNI N° : 01147431
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: 19/07/22.

FIRMA

HUELLA DIGITAL




ROSA C. SILVA GARMY
 SECRETARIA GENERAL
 C.M. 8000078286

NOTIFICADOR

7